

予備独自問題R 4-15

(配点：2)

月 日

月 日

勾留に関する次のアからオまでの各記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。ただし、判例がある場合には、それに照らして考えるものとする。

- ア. 裁判官は、検察官から勾留の請求を受けた被疑者について勾留の裁判をするに当たり、被疑者が逃亡した場合を除き、被疑者に対し被疑事件を告げこれに関する陳述を聴く手続を行わなければならない。
- イ. 裁判官は、検察官から勾留期間の延長の請求を受けた被疑者について勾留期間の延長の裁判をするに当たり、被疑者が逃亡した場合を除き、被疑者に対し被疑事件を告げこれに関する陳述を聴く手続を行わなければならない。
- ウ. 裁判官は、勾留されている被疑者がその被疑事実と同一の事実で公訴を提起された場合において、その勾留を継続する必要があると認めるときは、被告人が逃亡した場合を除き、被告人に対し被告事件を告げこれに関する陳述を聴く手続を行わなければならない。
- エ. 裁判所は、勾留されていない被告人について勾留の裁判をするに当たり、既に被告事件の審理の際に被告人から被告事件に関する陳述を聴いている場合には、改めて被告人に対し被告事件を告げこれに関する陳述を聴く手続を行う必要はない。
- オ. 裁判所は、勾留期間の更新の裁判をするに当たり、被告人が逃亡した場合を除き、被告人に対し被告事件を告げこれに関する陳述を聴く手続を行わなければならない。
1. ア ウ 2. ア エ 3. イ エ 4. イ オ 5. ウ オ

No65	勾 留	正答率
予備R4-15	正 解	67%
	2	

ア 正しい

被疑者の勾留は、被疑者が逃亡した場合を除き、被疑者に対し被疑事件を告げこれに関する陳述を聴いた後でなければ、これを行うことができない（207条1項・61条）。その趣旨は、勾留が被疑者の身体の自由を相当長期間拘束する裁判であることに鑑み、手続の適正を図るところにある。

イ 誤っている

勾留質問（207条1項・61条）の趣旨は、被疑者又は被告人の勾留は、比較的長期間にわたってその身柄を拘束する裁判であるため、法は、勾留の裁判に誤りがないように慎重に行うために、被疑者又は被告人に対して被疑事件又は被告事件を告げ、これに対する被疑者又は被告人の弁解を直接聴取するところにある。そして、被疑者について勾留期間の延長の裁判（208条2項）をするに当たっては、既に同一の被疑事実での勾留の裁判の際に勾留質問手続を経ており、勾留質問の要請が全うされているから、被疑者に対し被疑事件を告げこれに関する陳述を聴く手続を行う必要はない。

ウ 誤っている

61条による被告事件の告知は、常に、憲法34条前段の要請に基づくものとして機能するものではない。その理由としては、逮捕又は勾引に引き続き勾留する場合、既に「犯罪事実の要旨」（203条1項、204条1項）や「公訴事実の要旨」（76条1項）の告知が行われており、憲法上の要請は満たされているからである。そして、勾留されている被疑者がその被疑事実と同一の事実で公訴を提起された場合、被疑者勾留の段階において、勾留質問の手続を経ることで、既に公訴事実と同一の犯罪事実の要旨が告げられ、これに対して被告人は弁解する機会を与えられていることから、勾留質問の要請が全うされている。よって、裁判官は、勾留されている被疑者が被疑事実と同一の事実で公訴を提起された場合において、被告人に対し被告事件を告げこれに関する陳述を聴く手続を行う必要はない。

エ 正しい

最決昭41.10.19。判例は、「勾留をする裁判所が、すでに被告事件の審理の際、被告事件に関する陳述を聞いている場合には、改めて刑訴法61条のいわゆる勾留質問をしなければならないものではない」としている。判例の結論に賛成する学説は、その理由として、61条の文理から、冒頭手続によって勾留質問の要請が全うされているということを挙げている。

オ 誤っている

勾留質問の趣旨は、被疑者又は被告人の勾留は、比較的長期間にわたってその身柄を拘束する裁判であるため、法は、勾留の裁判に誤りがないように慎重に行うために、被疑者又は被告人に対して被疑事件又は被告事件を告げ、これに対する被疑者又は被告人の弁解を直接聴取するところにある。そして、勾留期間の更新の裁判（60条2項）をするに当たっては、それまでに同一の公訴事実で少なくとも1回以上は勾留の裁判が行われていることから、既に勾留質問の要請が全うされているので、再度勾留質問をする必要はない。よって、裁判所は、勾留期間の更新の裁判をするに当たり、被告人に対し被告事件を告げこれに関する陳述を聴く手続を行う必要はない。

以上により、正しい記述はアとエであり、したがって、正解は肢2となる。